

GOBIERNO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE CAROLINA

ELI S.E.

PARTE DEMANDANTE

v.

CORPORACIÓN DEL FONDO DEL
SEGURO DEL ESTADO DE PUERTO
RICO, OFICINA DE GERENCIA DE
PERMISOS, JUNTA DE PLANIFICACIÓN
Y OTROS

PARTE DEMANDADA

CIVIL NÚM.: CA2025CV00483

SOBRE: INJUNCTION
ENTREDICHO PROVISIONAL,
INJUNCTION PRELIMINAR Y
PERMANENTE), LEY PARA LA
REFORMA DEL PROCESO DE
PERMISOS (LEY NÚM. 161-2009)

RÉPLICA A “OPOSICIÓN A MOCION PRESENTADA POR EL(SIC) CFSE”

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la parte Demandada, Corporación del Fondo del Seguro del Estado (en adelante, la “CFSE”), por conducto de la representación legal que suscribe y, muy respetuosamente **EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:**

1. En el día de hoy, la Demandante, ELI, S.E. (en adelante, “Eli” o la “**Demandante**”) ha presentado una “Oposición a Moción Presentada por el(sic) CFSE” (en adelante, la “**Moción**”).
2. Dicha Moción esta infestada de comentarios acomodaticios, fantasiosos y que para nada son sustentados por el Derecho y la jurisprudencia aplicable.¹
3. No obstante, hay dos alegaciones de Eli que merecen ser atendidas por la CFSE.
4. La primera es que, *en ningún momento* Eli niega que el Ing. Almeyda ya haya redactado, o redactará un informe pericial.
5. En otras palabras, todo indica que Eli pretende emboscar a la CFSE el día de la vista (10 de marzo de 2025) con un reporte que la CFSE no hubiera tenido oportunidad de revisar.
6. Ya el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido el carácter amplio de la Regla 23.1de Procedimiento Civil.
7. La Regla 23.1 de Procedimiento Civil, *supra*, establece el alcance del descubrimiento de prueba.

¹ Notará este Honorable Tribunal que Eli no cita ni un solo caso que sustente sus alegaciones, a menos que en el futuro, donde aparece “FALTA CITA” en la página 3 de la Moción, encuentre algún caso. Dudamos que ese sea el caso.

8. En lo pertinente, señala lo siguiente:

Las partes podrán hacer descubrimiento sobre cualquier materia, no privilegiada, que sea pertinente al asunto en controversia en el pleito pendiente, ya se refiera a la reclamación o defensa de cualquier otra parte, incluso la existencia, descripción, naturaleza, custodia, condición y localización de cualesquiera libros, información almacenada electrónicamente, documentos u otros objetos tangibles y la identidad y dirección de personas que conozcan hechos pertinentes. No constituirá objeción el que la información solicitada sea inadmisibile en el juicio, siempre que exista una probabilidad razonable de que dicha información conduzca al descubrimiento de evidencia admisible.

9. La aludida regla expone el criterio de pertinencia al asunto en controversia, lo que debe enmarcarse en la búsqueda de la verdad, así como en la deseabilidad de que el alcance del descubrimiento de prueba sea uno amplio y liberal, de manera que se logren soluciones justas, rápidas y económicas a las controversias existentes entre las partes. *Véase, Berríos Falcón v. Torres Merced* 175 DPR 962, 971 (2009), *Rodríguez v. Syntex* 160 DPR 364, 394 (2003).

10. En lo que respecta a las deposiciones, no se cuestiona que la toma de una deposición es un método aceptado de descubrimiento de prueba consagrado en la Regla 27 de las de Procedimiento Civil, *supra*.

11. Ha sido definida como aquella ‘declaración que precediendo juramento se recibe al reo, o testigos u otro en alguna causa civil o negocio civil.

12. Llámese deposición, porque depone, asienta o afirma lo que ha llegado a su noticia, o sobre lo que se le pregunta’. E. Pallares, *Diccionario de Derecho Procesal Civil*, 14 ed., México, Ed. Porrúa, 1981, pág. 234.

13. Su razón de ser responde al enfoque moderno ‘de destruir de una vez y para siempre la deportiva teoría de justicia.

14. Tomando lo antes expuesto y aplicándolo al caso de marras, queda claro que Eli pretende emboscar a la CFSE con el testimonio del Ing. Almeyda. Es decir, todo indica que Eli quiere presentar un informe pericial sin que la CFSE tenga la oportunidad de revisar el mismo.

15. Las Reglas de Procedimiento Civil y la jurisprudencia aplicable no refrendan tal posición.

16. Lo que está solicitando la CFSE es del todo razonable: que se le permita examinar al perito de la Demandante. Por alguna razón—la cual no explica en su Moción—la Demandante no quiere hacerlo.

17. Pero es la segunda solicitud de la Demandante que resulta ser alarmante.

ELI S.E. v. Corporación del Fondo del Seguro del Estado, y Otros; Caso Núm. CA2025CV00483
Réplica a Oposición a Moción Presentada por la CFSE]
Página 3

18. Eli ha tenido las agallas de solicitarle a este Honorable Tribunal que le impida a la CFSE utilizar los ascensores y los “*chillers*” temporeros en su edificio en Carolina. O sea, Eli *está solicitando que este Honorable Tribunal paralice las operaciones de la CFSE en Carolina*.

19. Eso es así porque ningún edificio de sobre 150 mil pies cuadrados y 3 pisos, que le provee servicios al pueblo de Puerto Rico, como lo es el edificio de la CFSE en Carolina, puede funcionar sin “*chillers*” y sin elevadores. Es menester recordar que la CFSE provee servicios de clínicas médicas y terapias a sus lesionados en ese edificio.

20. Es del todo irónico que Eli, que alega haber recibido daños irreparables, pretende imponérselos a pacientes de la CFSE, quienes de seguro sufrirían daños severos si sus terapias se cancelan debido al capricho de la Demandante.

21. Por todo lo antes expuesto, este Honorable Tribunal debe emitir una ORDEN de NO HA LUGAR a lo solicitado por la Demandante.

POR TODO LO CUAL, muy respetuosamente se solicita a este Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo aquí informado, y consecuentemente emita una ORDEN de NO HA LUGAR a lo solicitado por la Demandante, y no permita el testimonio del Ing. Almeyda o, en la alternativa, que ordene que la Demandante produzca el informe pericial del Ing. Almeyda, ordene su deposición a la brevedad posible y le provea un tiempo a la CFSE para contratar su propio perito, más cualquier otro pronunciamiento que en derecho proceda.

CERTIFICO que en esta fecha se ha presentado este escrito por SUMAC, el cual, conforme a las reglas aplicables, notificará automáticamente a los abogados de récord sobre la presentación del mismo y hará disponible copia fiel y exacta del escrito por medios electrónicos.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA en Carolina, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2025.

WEINSTEIN-BACAL, MILLER & VEGA, P.S.C.

Edificio González Padín-Penthouse
154 Calle Rafael Cordero, Plaza de Armas
Viejo San Juan, Puerto Rico 00901
Teléfono (787) 977-2550
Facsímil (787) 977-2559
Correo Electrónico: pwm@wbmvlaw.com
jvv@wbmvlaw.com
yd@wbmvlaw.com
kp@wbmvlaw.com

Lcdo. Peter Miller

RUA Núm. 12259

Lcdo. Javier Vega Villalba

RUA Núm. 17292

ELI S.E. v. Corporación del Fondo del Seguro del Estado, y Otros; Caso Núm. CA2025CV00483
Réplica a Oposición a Moción Presentada por la CFSE]
Página 4

Lcda. Yashkiabette de Jesús Blanco
RUA Núm. 22928

Lcda. Karla M. Pérez Torres
RUA Núm. 23701